

1500941-89.2021.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... se aplica ao uso e tráfico de drogas. Como esses são crimes de perigo abstrato, é irrelevante a quantidade da substância apreendida. Ademais, não há inconstitucionalidade declarada pelos Tribunais Superiores.

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

Atendendo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500941-89.2021.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500941-89.2021.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3064680/2021 - DISE-

DEL.SEC.ADAMANTINA, 19452529 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DOUGLAS BREGIDIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº. 9.099/90.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DOUGLAS BREGIDIA, qualificado à fl. 01, foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal, porque no dia 05 de agosto de 2021, por volta de 15hrs e 10min., na rua Mato Grosso, n.º 300, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Adamantina, o denunciado trazia consigo, para consumo próprio, uma porção de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha", com massa líquida equivalente a 0,25g 2, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação, sendo decretada a revelia do réu.

Passo a análise delitiva do acusado.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Termo Circunstanciado (fl. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07), pelo Laudo Pericial (fls. 10/12) que apontou resultado positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" na substância entorpecente apreendida na ocasião, bem como pela prova oral colhida em audiência concentrada.

No que se refere à autoria imputada ao acusado, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza que o acusado trazia consigo, para consumo próprio, a droga que foi encontrada.

O réu, DOUGLAS BREGIDIA, na fase policial, confessou o delito, dizendo que na data dos fatos, estava defronte o Bar do Baduca quando chegaram policiais militares e na abordagem encontraram uma porção de maconha que estava em seu bolso; que comprou a maconha de uma pessoa que não conhece nesta data, ao preço de R\$ 50,00; que a droga era para seu consumo, pois é usuário; que não trafica drogas; que ficou nervoso na hora da abordagem e por isso deu trabalho. Na oportunidade judicial o réu não compareceu, sendo decretada a revelia.

A testemunha de Acusação, Nelson Welton Fortunato, policial militar, contou, na fase judicial, que na data dos fatos, na companhia do colega PM Wagner, foram até defronte ao Bar do Baduca, no Jardim Brasil, em face de denúncia anônima de que naquele momento de que o réu estaria traficando drogas naquele local; que ao chegarem defronte ao bar, realmente avistaram o réu; que, realizada abordagem, foi feita busca pessoal, logrando em encontrar num dos bolsos da bermuda que trajava uma porção de maconha, envolta num papel; que acusado alegou que aquela droga era para seu consumo próprio; que, ao ser avisado que seria conduzido para a Delegacia, Douglas se exaltou e tentou correr, sendo necessário usar de força física moderada e consequente algemamento para contê-lo; que a mãe de Douglas chegou ao local e tentava dificultar a ação policial.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação, Wagner Fernando Marengoni Machado, também policial militar, na fase policial.

Diante deste quadro probatório, a condenação do acusado é medida imperiosa.

Inaplicável, no caso em comento, o princípio da insignificância, tendo em vista que a droga apreendida resultou positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", e porque o bem jurídico protegido é a saúde pública.

Neste sentido, inclusive, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A ínfima quantidade de droga apreendida em poder do paciente não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública) consuma-se com o simples porte, para uso próprio. Ordem denegada. (STJ - HC 13967/RJ, DJ 29/10/2001, Min. Fernando Gonçalves).

O delito inscrito no artigo 16, da Lei nº 6.368/76 (posse ilegal de substância entorpecente) é delito de perigo presumido ou abstrato, não importando, para sua caracterização, a quantidade apreendida em poder do infrator, esgotando-se o tipo simplesmente no fato de carregar consigo, para uso próprio, substância entorpecente. Recurso desprovido. (STJ - RHC 9483/SP, DJ 04/09/2000, Min. Jorge Scartezzini).

O princípio da insignificância não se aplica ao uso e tráfico de drogas. Como esses são crimes de perigo abstrato, é irrelevante a quantidade da substância apreendida. Ademais, não há inconstitucionalidade declarada pelos Tribunais Superiores.

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

Atendendo a culpabilidade, à personalidade (F.A de fls. 17/22), à conduta social, às circunstâncias do crime, verifico que a aplicação da pena de advertência, conforme artigo 28, da Lei 11.343/06 é suficiente.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Penal que a Justiça Pública move

contra DOUGLAS BREGIDIA, qualificado à fl. 01, para, com base no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal, CONDENÁ-LO a pena de advertência.

Após o trânsito em julgado oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE (fl. 53), desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Adamantina, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA